SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição emergencial de cestas básicas.
Contratada: ROBERTO CARLOS DE LUCA.
Preço: R$ 23.362,00 (vinte e três mil e trezentos e sessenta e dois reais).
Dotação Orçamentária: 11.02. 339039000000 2054 Manutenção Programa Idosos (Red. 626).
Prazo da Entrega: Imediata.

OBJETO: Aquisição de 100(cem) cestas básicas, contendo gêneros alimentícios, para distribuição emergencial para a população local, em face de evento climático adverso do tipo estiagem, conforme proposta.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas básicas para distribuição emergencial para a população local atingidas pelos efeitos do evento climático adverso do tipo estiagem.

Trata-se de procedimento de dispensa de licitação, visando a aquisição emergencial de cestas básicas, por intermédio de dispensa de licitação nos termos do artigo 75, VIII da Lei 14.133/21, mediante percepção de valor determinado.

O Município decretou situação de emergência em face de evento climático adverso do tipo estiagem, com consequências a produção de grãos, leite, carne, estruturas produtivas juntos as propriedades rurais locais e a todo o sistema viário local, com danos profundos na estrutura das estradas e junto as propriedades rurais, com danos muito significativos.

A situação de emergência pelo evento climático adverso, através do Decreto Municipal nº 2749/2025, foi homologado pelo Estado e pela União.

O Município, em face da situação de emergência recebeu recursos do governo estadual, conforme Portaria nº 002 de 10 de março de 2025, destinados a aquisição de cestas básicas, as quais serão destinados aos atingidos pelo evento climático, especialmente junto a área rural do Município, consoante levantamento realizado pela defesa civil local.

O inciso VIII do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, dispõe que é dispensável a licitação "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a

Av Danilo Arlindo Lorenzi, 585 – CEP 99645-000 - Fones: (54) 3194 0213 - (54) 3194 0305
licitacao@entreriosdosul.rs.gov.br - www.entreriosdosul.rs.gov.br

continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;"

Temos que é exatamente este o caso. Se está diante de uma situação de emergência, com urgência na tomada de medidas tendentes a dar o atendimento de uma situação que pode ocasionar prejuízos a segurança de pessoas.

Nas contratações diretas a emergência corresponde (JUSTEN FILHO, 2021, p. 1.040) com a necessidade de atendimento imediato, cujo decurso de tempo poderia vir a produzir riscos iminentes dos valores a serem tutelados, através desta modalidade acautelatória dos interesses que estão sob a tutela do Estado.

Tal dispensa de licitação destina-se somente para aquisição das cestas básicas nas quantidades indicadas, mínimas necessárias ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, para garantir um mínimo de segurança alimentar da população, possam ser utilizadas nas ações de enfrentamento, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso.

Este é exatamente o caso. Se tratam de aquisição emergencial de alimentos, via cestas básicas, para garantir a segurança alimentar da população local atingida, em especial a mais vulnerável, no caso para os agricultores atingidos na zona rural e a população urbana atingida.

A cestas básicas emergenciais visam atender a uma necessidade primeira da pessoa humana, sendo que foram bastante significativos os danos nas estruturas das propriedades rurais e nas estruturas produtivas, estradas etc, se tratando de evento climático cujos efeitos perduram por bastante tempo, não cessando com as chuvas.

Tendo em vista a necessidade e a legalidade, pela emergencialidade, valor e peculiaridade do objeto, enquadrado nos dispositivos legais citados acima, entende-se configurada a hipótese de aquisição emergencial de cestas básicas mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 75, VIII, da referida Lei.

Av Danilo Arlindo Lorenzi, 585 – CEP 99645-000 - Fones: (54) 3194 0213 - (54) 3194 0305
licitacao@entreriosdosul.rs.gov.br - www.entreriosdosul.rs.gov.br

O preço das cestas básicas está compatível com o preço de mercado, consoante pesquisa realizada.

A escolha do fornecedor se deu com base naquele que ofertou o menor preço e tem disponibilidade do produto para entrega imediata.

O fornecimento é do tipo entrega imediata.

Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a singularidade e peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 72 e decorrentes da Lei Federal n° 14.133/21, com a devida publicação do ato concernente na imprensa oficial, restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do artigo 75, VIII, daquele Texto Federal.

Integra o presente, na forma de anexo:
I – Proposta financeira;
II – Ato constitutivo;
III – Negativas fiscais;
IV –Comprovação de compatibilidade de preço.

Assim, solicita-se o recebimento e processamento da presente ex vi legis.

Entre Rios do Sul, RS, 26 de maio de 2025.

Adenilto Conti
Secretário Municipal de Administração

Av Danilo Arlindo Lorenzi, 585 – CEP 99645-000 - Fones: (54) 3194 0213 - (54) 3194 0305
licitacao@entreriosdosul.rs.gov.br - www.entreriosdosul.rs.gov.br

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 035/2025
Objeto: Aquisição emergencial de cestas básicas.
Contratada: ROBERTO CARLOS DE LUCA.
Preço: R$ 23.362,00 (vinte e três mil e trezentos e sessenta e dois reais).
Prazo da Entrega: Imediata.

OBJETO: Aquisição de 100 cestas básicas, contendo gêneros alimentícios, para distribuição emergencial para a população local, em face de evento climático adverso do tipo estiagem, conforme proposta.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas básicas para distribuição emergencial para a população local atingidas pelos efeitos do evento climático adverso do tipo estiagem.

O termo de solicitação apresenta, de modo suficiente, o objeto, sua necessidade, justificativa do fornecedor, compatibilidade do preço e a existência de suficiente previsão orçamentária.

Dá análise efetivada, diante do interesse público na contratação dos serviços, conclui-se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base nos fundamentos apreciados, para a aquisição de cestas básicas.

Entre Rios do Sul, RS, 26 de maio de 2025.

Irson Milani
Prefeito Municipal

Av Danilo Arlindo Lorenzi, 585 – CEP 99645-000 - Fones: (54) 3194 0213 - (54) 3194 0305
licitacao@entreriosdosul.rs.gov.br - www.entreriosdosul.rs.gov.br

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2025

O Prefeito Municipal de Entre Rios do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, ratifica a dispensa de licitação, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição emergencial de cestas básicas.

Fundamento Legal: Art. 75, VIII, da Lei Federal n° 14.133/21.

Valor: R$ 23.362,00 (vinte e três mil e trezentos e sessenta e dois reais).

Fornecedor (a): ROBERTO CARLOS DE LUCA.

Entre Rios do Sul, RS, 26 de maio de 2025.

Irson Milani
Prefeito Municipal

Av Danilo Arlindo Lorenzi, 585 – CEP 99645-000 - Fones: (54) 3194 0213 - (54) 3194 0305
licitacao@entreriosdosul.rs.gov.br - www.entreriosdosul.rs.gov.br